Comenzado el	lunes, 22 de abril de 2024, 18:59
Estado	Finalizado
Finalizado en	lunes, 22 de abril de 2024, 19:35
Tiempo empleado	35 minutos 57 segundos
Puntos	22,00/33,00
Calificación	**6,67** de 10,00 (**66,67**%)

Pregunta 1

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

¿Cuáles de los siguientes procedimientos administrativos no puede iniciarse a instancia de parte?

Seleccione una:

- a. Procedimiento común.
- b. Procedimiento sancionador.
- c. Todas las respuestas anteriores son correctas. ✖
- d. Procedimiento de responsabilidad patrimonial.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Procedimiento sancionador.

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuándo se considerará que un órgano es competente para iniciar un procedimiento de naturaleza sancionadora?

Seleccione una:

- a. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- b. Cuando se interponga la denuncia ante él.
- c. Cuando así lo determine las normas reguladoras del procedimiento. ✔
- d. Cuando así lo determine un órgano superior.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Cuando así lo determine las normas reguladoras del procedimiento.

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora:

Seleccione una:

- a. Debe indicar el régimen de recusación del instructor y, en su caso, del Secretario del procedimiento. ✔
- b. No es necesaria ninguna previsión relacionada con el régimen de recusación del instructor y, en su caso, del Secretario del procedimiento.
- c. Debe concretar los hechos que motivan la incoación del procedimiento, pero no su posible calificación.
- d. Debe concretar los hechos que motivan la incoación del procedimiento, su posible calificación, pero no las sanciones que pudieran corresponder.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Debe indicar el régimen de recusación del instructor y, en su caso, del Secretario del procedimiento.

Pregunta 4

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora:

Seleccione una:

- a. Debe identificar la persona o personas presuntamente responsables.
- b. Especificará medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
- c. Debe identificar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución. ✔
- d. Debe identificar el órgano competente para la resolución del procedimiento y norma que le atribuya tal competencia.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Debe identificar las medidas necesarias para asegurar el cumplimiento de la resolución.

Pregunta 5

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Excepcionalmente, cuando en el momento de dictar el acuerdo de iniciación no existan elementos suficientes para la calificación inicial de los hechos que motivan la incoación del procedimiento, la citada calificación podrá realizarse en una fase posterior mediante la elaboración de:

Seleccione una:

- a. Un Pliego de calificación.
- b. Un Pliego de cargos. ✔
- c. Una Memoria de cargos.
- d. Un Informe de cargos.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Un Pliego de cargos.

Pregunta 6

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Señale la respuesta incorrecta. De acuerdo con lo establecido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, el acuerdo de iniciación en los procedimientos de naturaleza sancionadora, deberá contener:

Seleccione una:

- a. Medidas de carácter provisional que se hayan acordado por el órgano competente para iniciar el procedimiento sancionador.
- b. Órgano competente para la resolución del procedimiento y su régimen de recusación.
- c. La indicación de la posibilidad de que el presunto responsable pueda reconocer voluntariamente su responsabilidad y los efectos de tal reconocimiento.
- d. Órgano competente para la instrucción del procedimiento. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Órgano competente para la instrucción del procedimiento.

Pregunta 7

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Según el artículo 64 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, deberá indicarse que, en caso de no efectuar alegaciones en el plazo previsto sobre el contenido del acuerdo de iniciación en procedimientos de naturaleza sancionadora, este:

Seleccione una:

- a. Podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de los hechos sancionados.
- b. Deberá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de las personas, hechos sancionados y responsabilidades.
- c. Podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada. ✔
- d. Deberá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de las personas denunciadas y la responsabilidad imputada.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Podrá ser considerado propuesta de resolución cuando contenga un pronunciamiento preciso acerca de la responsabilidad imputada.

Pregunta 8

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Para la iniciación de un procedimiento de responsabilidad patrimonial es necesario:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- b. Que los particulares presuntamente lesionados se personen en el plazo establecido.
- c. Que no haya prescrito el derecho de reclamación del interesado. ✔
- d. Que no hayan transcurrido dos años de producido el hecho o el acto que motive la indemnización.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que no haya prescrito el derecho de reclamación del interesado.

Pregunta 9

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, establece respecto al inicio de oficio de un procedimiento de responsabilidad patrimonial:

Seleccione una:

- a. Que se puede iniciar en cualquier momento, aunque haya prescrito el derecho a reclamar del interesado, siempre que no hayan transcurrido diez años desde que se produjo el hecho que motiva la iniciación del procedimiento.
- b. Que el procedimiento iniciado no se instruirá si los particulares presuntamente lesionados no se personan en el plazo establecido.
- c. Que el acuerdo debe hacer referencia expresa a que no se tendrán en cuenta los documentos que aporten a los interesados, de tal forma que el procedimiento se sustanciará con los documentos que obren en poder de la Administración en el momento de dictarse el acuerdo de inicio del procedimiento.
- d. Que el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Que el acuerdo de iniciación del procedimiento se notificará a los particulares presuntamente lesionados, para que aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho.

Pregunta 10

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cuál es el plazo marcado en el acuerdo de iniciación en un procedimiento de responsabilidad patrimonial para que los interesados aporten cuantas alegaciones, documentos o información estimen conveniente a su derecho y propongan cuantas pruebas sean pertinentes para el reconocimiento del mismo?

Seleccione una:

- a. Veinte días.
- b. Cinco días.
- c. Diez días. ✔
- d. Quince días.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Diez días.

Pregunta 11

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un procedimiento de responsabilidad patrimonial el procedimiento iniciado se instruirá:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- b. Aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido. ✔
- c. Siempre que los particulares presuntamente lesionados se personen en el plazo establecido.
- d. Siempre que los particulares presuntamente lesionados se personen antes del acuerdo de iniciación.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Aunque los particulares presuntamente lesionados no se personen en el plazo establecido.

Pregunta 12

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las solicitudes de iniciación de un procedimiento que se formulen NO deberán contener obligatoriamente:

Seleccione una:

- a. Hechos, razones y petición en que se concrete, con toda claridad, la solicitud.
- b. Nombre y apellidos del interesado y, en su caso, de la persona que lo represente.
- c. Identificación del medio electrónico, o en su defecto, lugar físico en que desea que se practique la notificación.
- d. La dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: La dirección de correo electrónico y/o dispositivo electrónico con el fin de que las Administraciones Públicas les avisen del envío o puesta a disposición de la notificación.

Pregunta 13

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Una solicitud de iniciación de un procedimiento en su presentación no deberá contener obligatoriamente:

Seleccione una:

- a. Lugar y fecha.
- b. Firma del solicitante o acreditación de la autenticidad de su voluntad expresada por cualquier medio.
- c. Órgano, centro o unidad administrativa al que se dirige y su correspondiente código de identificación.
- d. El correspondiente código de identificación del registro de presentación. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El correspondiente código de identificación del registro de presentación.

Pregunta 14

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Las oficinas de asistencia en materia de registros estarán obligadas a facilitar a los interesados, si estos lo desconocen:

Seleccione una:

- a. El código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige. ✔
- b. La dirección y localización del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
- c. El código de organización del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.
- d. El código orgánico del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El código de identificación del órgano, centro o unidad administrativa a la que se dirige.

Pregunta 15

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

De las solicitudes, comunicaciones y escritos que presenten los interesados electrónicamente o en las oficinas de asistencia en materia de registros de la Administración, estos podrán exigir:

Seleccione una:

- a. El correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación. ✔
- b. Una fotocopia de los mismos.
- c. La correspondiente certificación que acredite la fecha y hora de presentación.
- d. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: El correspondiente recibo que acredite la fecha y hora de presentación.

Pregunta 16

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La utilización de los modelos y sistemas de presentación masiva que permitan a los interesados presentar simultáneamente varias solicitudes son de:

Seleccione una:

- a. Uso obligatorio, en algunas ocasiones.
- b. Uso voluntario, en algunas ocasiones.
- c. Uso voluntario. ✔
- d. Uso obligatorio.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Uso voluntario.

Pregunta 17

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

La utilización en un procedimiento concreto de modelos específicos de presentación de solicitudes hechos por la Administración, será para los interesados de:

Seleccione una:

- a. Uso voluntario, en algunas ocasiones.
- b. Uso obligatorio, en algunas ocasiones.
- c. Uso obligatorio. ✔
- d. Uso voluntario.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Uso obligatorio.

Pregunta 18

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Qué artículo de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, se dedica al contenido que deben tener las solicitudes de iniciación de los interesados?

Seleccione una:

- a. Artículo 64.
- b. Artículo 68.
- c. Artículo 66. ✔
- d. Artículo 70.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Artículo 66.

Pregunta 19

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los sistemas normalizados de solicitudes se podrá ofrecer el formulario cumplimentado, en todo o en parte, con objeto de que el interesado verifique la información y, en su caso, la modifique y complete:

Seleccione una:

- a. Verdadero. ✔
- b. En ningún caso.
- c. Solo cuando dichas solicitudes estén desarrolladas en un reglamento.
- d. Falso.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Verdadero.

Pregunta 20

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Las pretensiones correspondientes a una pluralidad de personas, ¿podrán ser formuladas en una única solicitud de iniciación?

Seleccione una:

- a. Siempre que tengan un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar. ✖
- b. Si tienen un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar y si la norma reguladora del procedimiento específico no dispone otra cosa.
- c. En ningún caso, salvo autorización expresa de la norma reguladora del procedimiento.
- d. En todo caso.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Si tienen un contenido y fundamento idéntico o sustancialmente similar y si la norma reguladora del procedimiento específico no dispone otra cosa.

Pregunta 21

Incorrecta

Se puntúa 0,00 sobre 1,00

Los procedimientos de responsabilidad patrimonial podrán ser iniciados:

Seleccione una:

- a. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- b. Solo por solicitud de persona interesada. ✖
- c. De oficio o a instancia de parte.
- d. Siempre de oficio por el órgano competente.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: De oficio o a instancia de parte.

Pregunta 22

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El derecho a reclamar en un proceso de responsabilidad patrimonial prescribirá:

Seleccione una:

- a. Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo. ✔
- b. A los seis meses de producirse el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.
- c. A los seis meses de manifestarse el efecto lesivo que motive la indemnización.
- d. A los dos años de manifestarse el efecto lesivo que motive la indemnización.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Al año de producido el hecho o el acto que motive la indemnización o se manifieste su efecto lesivo.

Pregunta 23

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En un caso de daños de carácter físico o psíquico a las personas, en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, el plazo de prescripción del derecho a reclamar empezará a computarse:

Seleccione una:

- a. Desde la curación.
- b. Desde que se produjo la lesión.
- c. Desde la determinación del alcance de las secuelas.
- d. Las respuestas A y C son correctas. ✔

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Las respuestas A y C son correctas.

Pregunta 24

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los casos de responsabilidad patrimonial en que proceda reconocer derecho a indemnización por anulación en vía administrativa o contencioso-administrativa de un acto o disposición de carácter general, el derecho a reclamar prescribirá:

Seleccione una:

- a. Todas las respuestas anteriores son incorrectas.
- b. Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva. ✔
- c. Al año de haberse notificado la sentencia definitiva.
- d. Al año de haberse producido la resolución administrativa.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Al año de haberse notificado la resolución administrativa o la sentencia definitiva.

Pregunta 25

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

En los casos de responsabilidad patrimonial referidos en el artículo 32.4 y 32.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el derecho a reclamar prescribirá:

Seleccione una:

- a. Al año de su publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea. ✔
- b. Al año de ser dictada la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.
- c. Ninguna de las respuestas anteriores es correcta.
- d. A los cinco años de su publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Respuesta correcta

La respuesta correcta es: Al año de su publicación en el BOE o en el DOUE, según el caso, de la sentencia que declare la inconstitucionalidad de la norma o su carácter contrario al Derecho de la Unión Europea.

Pregunta 26

Sin contestar

Puntúa como 1,00

En una solicitud de iniciación en un procedimiento de responsabilidad patrimonial, según el artículo 67 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, no es preceptivo especificar:

Seleccione una:

- a. La precisa evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.
- b. La presunta relación de causalidad entre las lesiones producidas y el funcionamiento del servicio público.
- c. El momento en que la lesión efectivamente se produjo.
- d. Las lesiones producidas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La precisa evaluación económica de la responsabilidad patrimonial.

Pregunta 27

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Cuando una solicitud es presentada presencialmente en un registro por algún interesado obligado a relacionarse electrónicamente con las administraciones Públicas:

Seleccione una:

- a. Se requerirá al interesado para que lo haga a través de presentación electrónica.
- b. Se admitirá la presentación y continuará el procedimiento.
- c. Se requerirá al interesado para que lo subsane a través de su presentación electrónica.
- d. No se admitirá, debiendo hacerse por presentación electrónica.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se requerirá al interesado para que lo subsane a través de su presentación electrónica.

Pregunta 28

Sin contestar

Puntúa como 1,00

En el supuesto que una persona jurídica presente una solicitud presencialmente y la Administración le requiera para que la subsane a través de su presentación electrónica, se considerará como fecha de presentación de la solicitud:

Seleccione una:

- a. La fecha en que haya sido realizada la subsanación.
- b. La fecha en que haya sido realizado el requerimiento.
- c. El mismo día de presentación de la solicitud.
- d. El día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: La fecha en que haya sido realizada la subsanación.

Pregunta 29

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Si una solicitud de iniciación no reúne los requisitos señalados en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común, u otros exigidos por la legislación específica aplicable, se requerirá al interesado para que subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, en un plazo de:

Seleccione una:

- a. 10 días.
- b. 15 días.
- c. 20 días.
- d. 5 días.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: 10 días.

Pregunta 30

Sin contestar

Puntúa como 1,00

Si el interesado no atiende la subsanación de la falta o acompañe los documentos preceptivos en la presentación de una solicitud de iniciación:

Seleccione una:

- a. Se entenderá que renuncia a su derecho.
- b. Se le tendrá por desistido de su petición.
- c. Se producirá la caducidad cuando concluya el plazo concedido.
- d. Se paralizará el procedimiento.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Se le tendrá por desistido de su petición.

Pregunta 31

Sin contestar

Puntúa como 1,00

El plazo de subsanación y mejora de una solicitud de iniciación podrá ser ampliado prudencialmente, a petición del interesado o a iniciativa del órgano, cuando la aportación de los documentos requeridos presente dificultades especiales:

Seleccione una:

- a. Hasta 15 días.
- b. Hasta 30 días.
- c. Hasta 10 días.
- d. Hasta 5 días.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Hasta 5 días.

Pregunta 32

Sin contestar

Puntúa como 1,00

La ampliación de plazo para subsanación y mejora de una solicitud podrá hacerse siempre que no se trate de los siguientes procedimientos:

Seleccione una:

- a. Procedimientos de responsabilidad patrimonial.
- b. Procedimientos de reconocimiento de derechos.
- c. Procedimientos de concurrencia competitiva o procedimientos selectivos.
- d. Las respuestas A y B son correctas.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Procedimientos de concurrencia competitiva o procedimientos selectivos.

Pregunta 33

Sin contestar

Puntúa como 1,00

En los procedimientos iniciados a solicitud de los interesados, estos podrán modificar o mejorar voluntariamente los términos de dicha solicitud:

Seleccione una:

- a. Solo cuando esté permitido en un reglamento para tipos de solicitudes determinadas.
- b. Por su propia iniciativa.
- c. Por iniciativa o sugerencia del órgano competente.
- d. En ningún caso.

Respuesta incorrecta.

La respuesta correcta es: Por iniciativa o sugerencia del órgano competente.